

임용계약 해지 예정 통보에 대한 정식 이의신청 및 효력정지(집행유예) 요구서

수 신	유한공업고등학교장 (참조: 행정실장, 교감)	발 신	교사 변귀섭 (전기과 / 2학년 5반 담임)
통보 문서	임용계약 해지 예정 통보서 (2026. 9. 29. 유한공업고등학교장 직인 발송)		
해지 예정일	2026년 11월 5일자	산재 접수번호	근로복지공단 제2060-2026-4028537호 (2026. 9. 28. 접수)

1. 이의신청의 요지 : 업무상 재해에 따른 일방적 계약해지의 위법성

귀교가 2026년 9월 29일 자로 발송한 본인에 대한 『임용계약 해지 예정 통보서』는 근로기준법 제23조 제2항, 동법 제76조의3 제6항을 정면으로 위반한 명백한 불법·부당해고 처분인바, 이에 정식으로 이의를 제기하며 오는 2026년 11월 5일 자 계약해지 처분을 즉각 철회 또는 집행 유예할 것을 엄중히 요구합니다.

2. 법률적 위법 사유 및 강행규정 위반

가. 근로기준법 제23조 제2항(해고 등의 제한) 위반 (위반 시 5년 이하 징역) :
본인의 질병(F32.9, F43.2, F43.0, F41.0 및 사지 마비)은 개인적 질환이 아니며, 2026. 8. 28. 제주 교육여행(수학여행) 총괄 안전 인솔 공무 수행 중 발생한 명백한 ‘업무상 질병’입니다. 근로기준법 제23조 제2항은 “사용자는 근로자가 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 못한다”고 규정하고 있으며, 이는 강행규정으로서 이를 위반한 해고는 사법상 절대 무효이자 형사처벌(5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금) 대상입니다.

나. 귀교 스스로 통보서 제7항에서 산재 승인 시 해고 무효임을 자인 :
귀교 또한 본 상병의 업무상 인과관계와 법적 효력을 인식하고 있기에, 통보서 제7항에 “아울러 선생님께서 근로복지공단에 최초요양급여신청(2026.9.28.) 승인사항에 따라 계약해지 부분이 달라질 수 있는 점도 함께 알려드립니다”라고 명시하였습니다. 따라서 근로복지공단의 산재 요양 승인 결정이 확정될 때까지 본 계약해지 절차는 법률상 당연히 중단·유예되어야 마땅합니다.

다. 근로기준법 제76조의3 제6항(직장 내 괴롭힘 피해자 불리한 처우 금지) 위반 (위반 시 3년 이하 징역) :

본인은 직장 내 괴롭힘 및 교권침해 피해자로서 병상에 누워 있음에도, 귀교 관리자들은 피해자 보호는커녕 ① 일방적 담임 직무 박탈, ② 2학년 부장의 조통성 통화(“가해자는 축제 무대에서 춤춘다”) 및 병상 출석 강요(9/21 녹취), ③ 교감의 해고 협박(9/22 녹취)에 이어 실물 해고 통보서를 발송하였습니다. 이는 피해 근로자에 대한 보복성 중대 불이익 처우에 해당합니다.

■ 본인의 요구사항 및 향후 법적 조치 통고 :

- 귀교는 2026년 11월 5일 자 임용계약 해지 처분의 집행을 근로복지공단의 산재 요양 승인 결정 시까지 즉각 ‘집행 유예(효력 정지)’ 처리할 것을 요구합니다.
- 만약 귀교가 이를 무시하고 11월 5일 자로 직권 계약해지를 강행할 경우, 본인은 즉시 ① 서울지방노동위원회 부당해고 구제신청, ② 서울남부고용노동지청에 학교장 및 교감 대상 근로기준법 제23조 제2항·제76조의3 위반 형사고발, ③ 서울특별시교육청 특정감사 추가 보복행위 감사 청구를 진행하여 일체의 민·형사상 책임을 끝까지 물을 것임을 엄중히 고지합니다.

2026년 10월 01일

이의신청인 (교사) : 변 귀 섭 (서명 또는 인)

유한공업고등학교장 귀하